ПОСТАНОВЛЕНИЕ

[redacted] июня 202[redacted] года №[redacted] город Астана

Судебная коллегия по уголовным делам суда города Астаны под председательством судьи Унгарсыновой Э.М., при секретаре судебного заседания [redacted]., с участием прокурора [redacted]., адвоката Аринова А.М., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы по представлению службы пробации района Байконыр города Астаны в отношении осужденной [redacted] (ранее [redacted]) [redacted], поступившие по частным жалобам адвоката и осужденной на постановление межрайонного суда по уголовным делам города Астаны от [redacted] мая 202[redacted] года,

УСТАНОВИЛА:

Обжалуемым постановлением суда отказано в удовлетворении представления службы пробации района Байконыр города Астаны об освобождении от отбывания наказания в виде лишения свободы осужденной [redacted] (ранее [redacted]) [redacted] в связи с истечением срока отсрочки исполнения приговора суда.

Осужденная [redacted] (ранее [redacted]) [redacted] направлена в учреждение уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности для отбывания наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, назначенного приговором суда №2 города [redacted] от [redacted] февраля 202[redacted] года по части 5 статьи 28 - пункту 2) части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее - УК). В отношении [redacted] избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, взята под стражу в зале суда немедленно. Срок отбывания наказания исчислен с [redacted] мая 202[redacted] года.

Судом первой инстанции одновременно с постановлением согласно части 1 статьи 406 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - УПК) вынесено постановление о поручении органу опеки и попечительства при Управлении образования акимата города Астаны решения вопросов об устройстве несовершеннолетних детей осужденной: [redacted], [redacted] года рождения, [redacted], [redacted] года рождения, [redacted], [redacted] года рождения.

Не согласившись с постановлением суда, адвокат Аринов А.М. в частной жалобе в интересах осужденной [redacted] просил его отменить и вынести новое постановление об освобождении осужденной от наказания в связи с истечением срока отсрочки исполнения приговора суда. В обоснование указал, что согласно материалам представления по вступления приговора суда в законную силу осужденная [redacted] незамедлительно встала на учет в службе пробации, перед сменой места жительства каждый раз надлежащим образом уведомляла об этом пробацию и регистрировалась на новом месте. Во время отсрочки отбывания наказания неукоснительно исполняла возложенные на себя обязанности, характеризуется положительно, в настоящее время супруг оставил ее, одна воспитывает троих несовершеннолетних детей, несмотря на это, она усердно работает для того, чтобы обеспечить детей. Считает, что решение суда первой инстанции неоправданно жестоким, если даже [redacted] совершила умышленное преступление, дальнейшее ее поведение прямо указывает на стойкое желание быть полезной обществу, работать и воспитывать детей.

Осужденная [redacted] в частной жалобе, приведя доводы аналогичные доводам жалобы адвоката Аринова А.М., просила отменить постановление суда и вынести новое постановление об освобождении от наказания по приговору суда №2 города [redacted] от [redacted] февраля 202[redacted] года.

В соответствии с частями 2, 3 статьи 428 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - УПК) судебное заседание апелляционной инстанции проведено без участия содержащейся под стражей осужденной [redacted], поскольку частные жалобы не направлены на ухудшение ее положения, а также не исследовались новые доказательства.

Судебная коллегия, выслушав адвоката, поддержавшего частные жалобы, прокурора, полагавшего постановление суда подлежащим оставлению без изменения, изучив материалы представления и обсудив доводы жалоб, приходит к следующему.

Приговором суда №2 [redacted] от [redacted] февраля 202[redacted] года [redacted] (ранее [redacted]) [redacted] признана виновной по части 5 статьи 28 - пункту 2) части 3 статьи 190 [redacted] наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. На основании части 1 статьи 74 УК осужденной предоставлена отсрочка исполнения наказания на срок 5 лет. Осуществление контроля за поведением осужденной возложено на службу пробации, а также на [redacted] возложена обязанность явиться в течение 10 суток после вступления приговора суда в законную силу в службу пробации по месту жительства для постановки на учет. С осужденной взыскан в Фонд компенсации потерпевших принудительный платеж в размере 20 месячных расчетных показателей в сумме 48 100 тенге.

В силу части 3 статьи 74 УК по истечении срока отсрочки исполнения наказания суд, в зависимости от поведения осужденного лица, может освободить его от отбывания наказания или заменить назначенное наказание более мягким видом наказания либо принять решение о направлении осужденного лица в соответствующее учреждение для отбывания наказания.

Осужденная [redacted] (ранее [redacted]) [redacted] за время отсрочки наказания не допустила каких-либо нарушений, своевременно являлась на отметку в службу пробации по месту жительства, сумма принудительного платежа по приговору суда оплачена. С 20 ноября 202[redacted] года работает в [redacted] в должности [redacted], по месту работы и жительства характеризуется с положительной

Құжатқа қол қойылған: Унгарсынова Э.М., 24.06.2025

[redacted]

стороны. В период отсрочки исполнения наказания к уголовной и административной ответственности не привлекалась. Решением суда брак с супругом расторгнут, одна воспитывает троих несовершеннолетних детей.

Суд первой инстанции, установив вышеприведенные обстоятельства, отказал в удовлетворении представления службы пробации и основанием указал, что по коррупционному уголовному правонарушению имеются все основания для направления осужденного в соответствующее учреждение для отбывания наказания в виде лишения свободы.

Судебная коллегия считает, что решение суда первой инстанции является необоснованным, так как уголовный закон не содержит ограничений по освобождению осужденного лица от отбывания наказания по истечении срока отсрочки в зависимости от категории преступления, в том числе коррупционного. Соответственно ссылка суда на коррупционный характер преступления как основания отказа - неправомерно и не основана на законе.

Как установлено материалами представления, осужденная [redacted] (ранее [redacted]) [redacted] в период отсрочки наказания характеризуется исключительно с положительной стороны, трудоустроена, не допускала нарушений порядка пробационного контроля, ведет добропорядочный образ жизни, ущерб по приговору отсутствует. Кроме того, в одиночку воспитывает троих несовершеннолетних детей, выполняет родительские обязанности, успехи детей (грамоты, хорошая учеба) отражают стабильную и благоприятную семейную обстановку, которую она поддерживает и активной жизненной позицией.

Таким образом, цель наказания, предусмотренная статьей 39 УК, может считаться достигнутой, направление осужденного в соответствующее учреждение для отбывания лишения свободы в данной ситуации утрачивает правовую необходимость и может нанести ущерб интересам детей, что противоречит принципам гуманизма и социальной справедливости.

С учетом изложенного, судебная коллегия приходит к выводу о наличии достаточных оснований для освобождения отбывания наказания осужденного, соответственно обжалуемое постановление суда подлежит отмене с вынесением нового постановления об удовлетворении представления службы пробации. Частные жалобы подлежат удовлетворению.

В связи с освобождением осужденного от отбывания лишения свободы отпадает необходимость в решении вопроса об устройстве несовершеннолетних детей, следовательно, постановление суда об этом также подлежит отмене.

Руководствуясь пунктом 7) части 1 статьи 431, статьями 443-444 УПК, судебная коллегия

ПОСТАНОВИЛА:

Құжатқа қол қойылған: Унгарсынова Э.М., 24.06.2025

[redacted]

Постановление межрайонного суда по уголовным делам города Астаны от [redacted] мая 202[redacted] года в отношении осужденной [redacted] (ранее [redacted]) [redacted] отменить и вынести новое постановление об удовлетворении представления службы пробации района Байконыр города Астаны.

Осужденную [redacted] (ранее [redacted]) [redacted] освободить от отбывания наказания в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, назначенного приговором суда №2 [redacted] от [redacted] февраля 202[redacted] года.

Меру пресечения в отношении осужденной [redacted] (ранее [redacted]) [redacted] в виде содержания под стражей отменить, освободить ее из-под стражи немедленно.

Постановление межрайонного суда по уголовным делам города Астаны от [redacted] мая 202[redacted] года о поручении органу опеки и попечительства при Управлении образования акимата города Астаны решения вопросов об устройстве детей осужденной [redacted] ([redacted]) [redacted] - [redacted], [redacted] года рождения, [redacted], [redacted] года рождения, [redacted], [redacted] года рождения, отменить.

Частные жалобы адвоката Аринова А.М. и осужденной [redacted] удовлетворить.

Постановление вступает в законную силу с момента его оглашения.

Судебные акты обжалованию и опротестованию в кассационном порядке не подлежат.

Судья Э.Унгарсынова

Құжатқа қол қойылған: Унгарсынова Э.М., 24.06.2025

[redacted]